

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2645/2543

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์
นาย อัครเดช เวียงคำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 295, มาตรา 337

จำเลยที่ 1 ชกต๋อยทำร้ายผู้เสียหายเพื่อบังคับขู่เข็ญให้ผู้เสียหายจำต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขาย การที่จำเลยที่ 2 พุดกับผู้เสียหายว่า คิดจะโก่งหรืออย่ามาเล่นกับฉันนะ ในขณะที่จำเลยที่ 1 กระจกคอเสื้อผู้เสียหายอยู่และต่อมาจำเลยที่ 1 ต่อยที่บริเวณหางคิ้วซ้ายผู้เสียหายจนบาดเจ็บเลือดออกและพุดกับผู้เสียหายว่าให้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงิน มิฉะนั้นจะเจ็บตัวอีก ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย และร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงิน สัญญากู้เงินก่อให้เกิดสิทธิในหนี้ซึ่งมีวัตถุแห่งหนี้เป็นเงินแก่ผู้ให้กู้จึงเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ให้กู้ เมื่อจำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งสัญญากู้เงินจากการข่มขืนใจโดยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้เงินจากจำเลยที่ 2 อันเป็นการได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานกรรโชกและทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกรรโชกโดยข่มขืนใจนางสาวกนกกร วงษ์เธอ ผู้เสียหาย ให้ยอมเขียนสัญญากู้เงินว่าผู้เสียหายกู้เงินจำนวน 135,000 บาท จาก

จำเลยทั้งสองโดยใช้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-5418 อุดรดิตถ์ ของผู้เสียหาย เป็นประกันและให้ยอมมอบหลักฐานการครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวและบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายแก่จำเลยทั้งสองเพื่อประกอบสัญญากู้เงินดังกล่าว อันเป็นการให้จำเลยทั้งสองได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองร่วมกันขู่ขู่ขู่และใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยทำร้ายผู้เสียหายที่บริเวณโบหน้า หลายครั้งจนผู้เสียหายยอมเช่นนั้น โดยได้เขียนสัญญากู้เงินและมอบหลักฐานการ ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนก-5418 อุดรดิตถ์ บัตรประจำตัวประชาชน ให้จำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับ อันตรายแก่กายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295 และ 337 ให้คืนสัญญากู้เงิน หลักฐานการครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนก-5418 อุดรดิตถ์ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295 และ 337 วรรคแรกการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิด ต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก จำคุกคนละ 2 ปี กับให้จำเลยทั้งสองคืนสัญญากู้เงินหลักฐานการครอบ ครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-5418 อุดรดิตถ์และบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2539 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา นางสาวกนกกร วงษ์เรอผู้เสียหายได้ไปที่บ้านของ
จำเลยทั้งสองมีการคุยกันถึงหนี้สินค้างชำระในที่สุดได้มีการทำสัญญากู้เงินและ
สัญญาซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ต่อมาผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวหาว่าถูก
จำเลยทั้งสองกรรโชกให้ผู้เสียหายต้องยอมทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ในการกรรโชก
จำเลยที่ 1 ได้ชกต่อยทำร้ายร่างกายทำให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บปรากฏบาดแผล
ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลเอกสารหมายเลข จ.1

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองกระทำความ
ผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คำพยานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้เป็นมั่นคงว่า จำเลยที่ 1
ได้ชกต่อยทำร้ายผู้เสียหายจริงตามฟ้องสาเหตุที่ทำให้ร้ายร่างกายผู้เสียหายได้ความจาก
คำเบิกความของผู้เสียหายว่า เพื่อบังคับขู่เข็ญให้ผู้เสียหายจำต้องลงลายมือชื่อใน
สัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 และ 2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
หนังสือสัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขายทั้งสองฉบับนั้นทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2539 ซึ่งตรงกับวันเกิดเหตุจึงทำให้คำพยานโจทก์สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น การที่จำเลยที่ 2
พูดกับผู้เสียหายว่า คิดจะโกงบหรืออย่ามาเล่นกับฉันนะ ในขณะที่จำเลยที่ 1 กระชาก
คอเสื้อผู้เสียหายอยู่และต่อมาจำเลยที่ 1 ต่อยที่บริเวณหางคิ้วซ้ายผู้เสียหายจนบาดเจ็บ
เจ็บเลือดออกและพูดกับผู้เสียหายว่าให้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงิน มิฉะนั้นจะจับตัว
อีกถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายและ
ร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข
1 สัญญากู้เงินก่อให้เกิดสิทธิในหนี้ซึ่งมีวัตถุแห่งหนี้เป็นเงินแก่ผู้ให้กู้จึงเป็น
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ให้กู้ เมื่อจำเลยทั้งสองได้ไปชิงสัญญากู้เงิน

เอกสารหมายเลข.1 จากการข่มขืนใจโดยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อ
ว่าเป็นผู้กู้เงินจากจำเลยที่ 2 อันเป็นการได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแล้ว
จึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานกรรโชกและทำร้ายร่างกายผู้เสียหายมีความผิดตาม
ฟ้อง แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพแห่งการกระทำความผิดประกอบกับจำเลยทั้งสองไม่เคย
ต้องคำพิพากษาให้จำคุกมาก่อน ศาลฎีกาเห็นสมควรรอลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง
สองไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตนเป็นพลเมืองดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2

(พิชิต คำแฝง-ผล อนุวัตรนิติการ-สมศักดิ์ เทวรักษกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>